

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6619/2538

นางชั้น คงมี
นางชั้น พักสมบูรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคหนึ่ง, มาตรา 572 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง

แม้ ร. ชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ดินพิพาทครบถ้วนแล้วตั้งแต่ปี 2510 และ ร. มีสิทธิเรียกร้องในที่ดินพิพาทตามสัญญาเช่าซื้ออันถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของ ร. ก็ตาม แต่ในระหว่างที่ ร. ยังมีชีวิตอยู่ในปี 2513 ร. ได้ทำหนังสือแสดงความจำนงตามข้อบังคับของสหกรณ์ ธ. ว่า หาก ร. ต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ ธ. ขอให้สหกรณ์ ธ. โอนบรรดาสหสิทธิผลประโยชน์และหนี้สินที่ ร. มีอยู่ในสหกรณ์ ธ. ให้แก่จำเลย ซึ่งเป็นทายาท ต่อมา ร. ทำกินในที่ดินพิพาทไม่ไหว ในปี 2518 สหกรณ์ ธ. ได้รับจำเลยเข้าเป็นสมาชิกแทน ร. สิทธิในที่ดินพิพาทจึงโอนมาเป็นของจำเลยตามข้อบังคับของสหกรณ์ดังกล่าว ต่อมาปี 2522 ร. ถึงแก่ความตาย สิทธิในที่ดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์สินที่ ร. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย จึงไม่เป็นมรดกของ ร. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง การที่จำเลยรับโอนที่ดินพิพาทโดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในปี 2531 จึงไม่ใช่การรับโอนมรดกของ ร. ในฐานะเจ้าของร่วมผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกับโจทก์ แต่เป็นเพียงทำให้การได้มาบริบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้น

แม้ ร. ชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ดินพิพาทครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 2510 และ ร. มีสิทธิเรียกร้องคืนที่ดินพิพาทตามสัญญาเช่าซื้ออันถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของ ร. ก็ตาม แต่ในระหว่างที่ ร. ยังมีชีวิตอยู่ในปี 2513 ร. ได้ทำหนังสือแสดงความจำนงตามข้อบังคับของสหกรณ์ ๕. ว่า หาก ร. ต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ ๕. ขอให้สหกรณ์ ๕. โอนบรรดาสหสิทธิผลประโยชน์และหนี้สินที่ ร. มีอยู่ในสหกรณ์ ๕. ให้แก่จำเลย ซึ่งเป็นทายาท ต่อมา ร. ทำกินที่ดินพิพาทไม่ไหว ในปี 2518 สหกรณ์ ๕. ได้รับจำเลยเข้าเป็นสมาชิกแทน ร. สิทธิในที่ดินพิพาทจึงโอนมาเป็นของจำเลยตามข้อบังคับของสหกรณ์ดังกล่าว ต่อมาปี 2522 ร. ถึงแก่ความตาย สิทธิในที่ดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์สินที่ ร. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย จึงไม่เป็นมรดกของ ร. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 วรรคหนึ่ง การที่จำเลยรับโอนที่ดินพิพาทโดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในปี 2531 จึงไม่ใช่การรับโอนมรดกของ ร. ในฐานะเจ้าของร่วมผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกับโจทก์ แต่เป็นเพียงทำให้การได้มาบริบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้น

(ดุสิต เพชรปลูก-อากาศ บำรุงชีพ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

ศาลจังหวัดธนบุรี - นายอนุรุต บุญประดิษฐ์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพบูลย์ ธีรรุ่งเรือง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ